

1502625-85.2020.8.26.0048

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Leve

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... que já havia o abordado em pontos de tráfico de drogas.

Por fim, o policial militar Cesar Augusto Silva Ferraz, em juízo, relatou que: por ocasião dos fatos, estavam em patrulhamento no bairro Jardim Imperial; avistaram um veículo saindo de uma residência; abordaram o veículo; a motorista informou ser motorista de aplicativo; no interior do veículo, encontraram uma mochila na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502625-85.2020.8.26.0048 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502625-85.2020.8.26.0048

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3095029/2020 - DEL.POL.PLANTÃO

ATIBAIA, 14767803 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEBER DA SILVA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

HEBER DA SILVA SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e está sendo processado porque, no dia 01º de setembro de 2020, no horário e local mencionados na denúncia, teria adquirido e guardado, para fins de consumo pessoal, droga, consistente em 01 porção a granel de maconha (15,9g), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O feito ingressou inicialmente junto à Vara do Juizado Especial Criminal desta Comarca, tendo sido redistribuído a este Juízo (Vara Criminal), tendo em vista que o réu não foi localizado para fins de citação pessoal (fl. 67).

A denúncia foi recebida à fl. 68 e o réu foi citado por edital à fl. 78.

Decorrido o prazo do edital e ante o não comparecimento do acusado, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal (fl. 83).

O acusado foi citado pessoalmente à fl. 111, razão pela qual foi revogada a suspensão do processo à fl. 112.

A resposta à acusação foi apresentada a fls. 144/149.

Em audiência de instrução e julgamento (fl. 167), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação em comum com a Defesa, sendo, ao final, realizado o interrogatório do acusado, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais, se manifestou requerendo a integral procedência do pedido acusatório, com a consequente condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, também em debates orais, se manifestou ratificando integralmente os argumentos apresentados pelo Ministério Público.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a integral procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar o réu pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos da denúncia.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 09, pelo auto de constatação preliminar de fl. 10, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 11/13, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, da mesma forma, é inequívoca.

O réu Héber da Silva Souza, na fase policial (fl. 05), confessou a prática delitativa, aduzindo que: é usuário de maconha há 10 anos; na noite dos fatos, policiais militares estiveram em sua residência a fim de averiguar uma denúncia anônima; foi indagado acerca da existência de drogas guardadas na residência; confirmou e indicou o local onde guardava a droga; com a sua anuência, foi realizada busca na residência; os policiais encontraram, no local indicado, uma porção de maconha (farelo); adquiriu a droga de um desconhecido para consumo próprio.

Em juízo, confessou a prática delitativa, afirmando que: possui 26 anos de idade; atualmente, está aposentado por invalidez; anteriormente à aposentadoria, trabalhou como açougueiro e garçom; é solteiro; não possui filhos; reside com seus pais; possui uma condenação por crime de roubo e corrupção de menores; a acusação é verdadeira; confirma que a porção de maconha encontrada em sua residência lhe pertencia; a droga se destinava ao seu consumo pessoal; faz uso recreativo da droga; não é dependente químico.

Tal confissão merece ser considerada pelo Juízo, haja vista estar em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

Isto porque o policial militar Márcio Aparecido Cintra, em juízo, narrou que: por ocasião dos fatos, abordou um veículo no qual a companheira de Héber estava; no veículo, foram encontradas porções de drogas; ela informou que havia mais drogas na residência do acusado; se dirigiram até a residência do dele; ele franqueou a entrada e informou que possuía uma porção de maconha; ele informou onde a droga estava guardada; realizaram a busca no local e encontraram uma porção de maconha a granel no local indicado pelo acusado; ele informou que a droga se destinava ao seu consumo pessoal; ele colaborou com a ocorrência; nenhum outro objeto suspeito foi encontrado na residência; não havia outras pessoas no interior da residência; conhecia o réu anteriormente, tendo em vista que já havia o abordado em pontos de tráfico de drogas.

Por fim, o policial militar Cesar Augusto Silva Ferraz, em juízo, relatou que: por ocasião dos fatos, estavam em patrulhamento no bairro Jardim Imperial; avistaram um veículo saindo de uma residência; abordaram o veículo; a motorista informou ser motorista de aplicativo; no interior do veículo, encontraram uma mochila na qual havia drogas; ela informou que as drogas pertenciam ao seu companheiro; ela disse que havia mais drogas no interior de residência dele; ao chegarem à residência, o acusado franqueou a entrada e informou o local onde armazenava as drogas; localizaram uma porção de maconha a granel; ele informou que as drogas se destinavam ao seu consumo pessoal; ele colaborou com a busca no local; não foram encontrados outros objetos suspeitos; não havia outras pessoas no interior da residência; conhecia o réu anteriormente de abordagens em pontos de tráfico de drogas.

Nesse contexto, entendo ter restado devidamente caracterizado o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal imputado ao acusado.

Com efeito, o acusado, tanto em solo policial quanto em juízo, confessou que, na data dos fatos, os policiais militares estiveram em sua residência, bem como que, após franquear a entrada, foi localizada por eles uma porção de maconha a granel, que lhe pertencia.

Afirmou, ainda, que a droga se destinava ao seu consumo pessoal e recreativo, negando, ainda, se tratar de dependente químico.

A confissão judicial do acusado restou em harmonia com o depoimento dos policiais militares Márcio e César, razão pela qual, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal, merece ser considerada como meio de prova.

Nesse viés, destaco que os policiais militares, tanto em solo policial quanto em juízo, apresentaram relato coeso e harmônico de que, na data dos fatos, abordaram um veículo saindo de uma residência, conduzido pela companheira do acusado, bem como que encontraram drogas em seu interior.

Aduziram, ainda, que a companheira do acusado lhes informou que havia mais entorpecentes no interior da residência dele, sendo que, ao se dirigirem ao local, o acusado franqueou a entrada.

Por fim, narraram que, ao realizarem a busca na residência, encontraram uma porção de maconha, a granel, bem como que o acusado lhes informou que esta se destinava ao seu consumo pessoal.

Insta destacar, neste particular, que inexiste qualquer fato que coloque em suspeição o depoimento prestado por agentes policiais, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, qualquer motivo para incriminarem falsamente o acusado, razão pela qual não há falar-se em fragilidade de tal testemunho, que foi prestado em Juízo, obedecendo ao princípio do

contraditório e sob compromisso legal.

Dessa forma, revela-se inviável ilidir tão robusta e sólida prova, até mesmo porque, conforme já assentado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, não há que se alegar invalidade desses depoimentos. Nesse sentido:

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 115516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j.03.02.2009, VU)

" (...) Tendo os guardas municipais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar a acusada falsamente, impõem-se a condenação pelo crime (...)" (TJ-SP - APR: 15008710720208260599 SP 1500871-07.2020.8.26.0599, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 16/04/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/04/2021)

Acerca da busca domiciliar realizada, insta salientar que o próprio réu, em audiência, afirmou categoricamente que autorizou a entrada dos policiais em seu interior.

Ademais, saliento que a entrada em domicílio se deu logo após a flagrância da companheira do acusado, a qual estava saindo da residência, em um veículo no qual foram localizados entorpecentes, sendo que ela informou aos policiais militares a existência de outros entorpecentes no interior da residência, o que denota que a busca foi amparada em fundadas razões.

Aliás, sobre o tema, leciona, com acerto, Renato Brasileiro de Lima (in "Legislação Criminal Especial Comentada: volume único", 5ª edição, Editora JusPODIVM, 2017, pág. 1008) que: "...em seu art. 5º, XI, a própria Constituição Federal autoriza a violação ao domicílio nos casos de flagrante delito, seja durante o dia, seja durante a noite, e independentemente de prévia autorização judicial. Em relação aos crimes permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Logo, estando o agente em situação de flagrância no interior de sua casa, será possível a violação de domicílio mesmo sem mandado judicial."

Nesse mesmo sentido, saliento que - não ignorando o respeitável entendimento das 5ª e 6ª Turmas do C. Superior Tribunal de Justiça (3ª Seção, em sua integralidade, portanto) no sentido de que cabe ao Estado demonstrar, de modo inequívoco, o consentimento expresso do morador para a entrada da polícia em sua casa, quando não houver mandado judicial - o C. Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, vale realçar, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - se estiver amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Diante deste cenário, dúvidas não restam quanto à existência elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) tanto para a busca domiciliar realizada.

No mais, saliento que não merece ser acolhida a tese de eventual aplicação do princípio da insignificância em decorrência da apreensão de ínfima quantidade de entorpecente.

Com efeito, a apreensão de pequena quantidade de droga em poder do agente não pode

levar à aplicação do princípio em questão, na medida em que a reduzida quantidade de entorpecente é da própria natureza do crime de porte de drogas para uso pessoal.

Além disso, destaco que o crime em análise é de perigo presumido ou abstrato, em que o bem jurídico protegido é a saúde pública, sendo totalmente irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente para a sua configuração.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo. 3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 387874 MS 2017/0027200-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2017)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido.” (STJ; RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014)

Por fim, a alegação de inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, tese formulada por ocasião da apresentação da defesa preliminar, por eventual conflito entre a legitimidade da tutela do direito penal e a garantia à intimidade e a vida privada, não deve prosperar, posto ainda se encontrar em discussão junto ao C. Supremo Tribunal Federal (RE 635659 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 08-03-2012 PUBLIC 09-03-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 697-700).

De todo modo, o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, visa tutelar a saúde pública, não devendo ser interpretado como punição ao acusado por

autolesão, o que se pune aqui não é o malefício que o réu causa a si, mas sim o risco que gera à coletividade, à saúde pública. Em síntese, não se pune o consumo, mas sim a obtenção do entorpecente.

Além disso, ainda que seja permitido a este Juízo entender pela inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei 11.343/2006, havendo ausência de manifestação vinculante do C. Supremo Tribunal Federal, tanto pela via difusa quanto pelo controle concentrado de constitucionalidade, há de recair a presunção de constitucionalidade sobre os atos próprios do Poder Legislativo.

Nesse sentido, conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo:

"(...) Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo que criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal. Descabimento. Crime que atenta contra a saúde pública. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Dispositivo vigente. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1502653-65.2018.8.26.0196; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)

Por derradeiro, saliente-se que o que houve foi a mera despenalização do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, para que não fossem aplicadas ao tipo penal as penas privativas de liberdade, não ocorrendo, todavia, a descriminalização do delito de porte de drogas para consumo pessoal, de forma que a prática deste permaneceu sendo considerada crime.

Consoante a isso, é o entendimento dos C. Tribunais Superiores:

"(...) 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). (...)" (RE 430105 QO, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00069 EMENT VOL-02273-04 PP-00729 RB v. 19, n. 523, 2007, p. 17-21 RT v. 96, n. 863, 2007, p. 516-523)

Destarte, diante das provas carreadas aos autos, de rigor a condenação do acusado pela prática do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal.

Verificadas autoria e materialidade, passo, pois, à dosimetria da pena a ser imposta ao acusado.

Considerando as circunstâncias do crime, mormente a quantidade de droga apreendida (01 porção a granel de maconha - 15,9g), a confissão do acusado, bem como a reincidência em crime doloso (cf. certidões de fls. 129/130 - autos nº 0000116-76.2015.8.26.0617, 2ª Vara Criminal de Jacareí, condenação por crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores, trânsito em julgado definitivo em 13/12/2017), aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de seis meses (artigo 28, inciso II, do Código Penal).

O réu poderá apelar em liberdade, até mesmo porque respondeu ao feito nessa condição, não estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Consigno que o tipo penal (art. 28, da Lei de Drogas) sequer previu pena de prisão em seu preceito secundário.

ANTE O EXPOSTO, julgo INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório contido na ação penal proposta pelo Ministério Público contra HEBER DA SILVA SOUZA e assim o faço para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a

pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de seis meses, em entidade a ser fixada pelo Juízo das execuções, observando-se o quanto disposto no § 5º, do artigo 28, da referida lei, com o direito de apelar em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

Não há condenação em custas, nos termos da Lei Estadual de Custas (crime de menor potencial ofensivo).

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI  
- Juiz de Direito -

Atibaia, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA